

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о предоставлении доступа к сервису автоматизации

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является публичной офертой (далее — Оферта) в соответствии с применимым законодательством и адресован любому физическому или юридическому лицу (далее — Пользователь).

1.2. Акцептом настоящей Оферты является совершение Пользователем любого из следующих действий:

- оплата доступа к Сервису;
- начало использования Сервиса;
- установка и/или использование браузерного расширения.

1.3. Совершая акцепт Оферты, Пользователь подтверждает, что полностью ознакомился с условиями настоящей Оферты, понимает их и безоговорочно принимает в полном объеме.

2. Термины

2.1. Исполнитель (Поставщик услуг) — Индивидуальный предприниматель Piatrou Mikhail, ИНН 347008613, зарегистрированный в соответствии с законодательством Грузии, предоставляющий доступ к Сервису.

2.2. Правообладатель и владелец Сервиса, а также Технический оператор — Индивидуальный предприниматель Piatrova Alena, обладающий исключительными правами на Сервис и обеспечивающий его разработку, функционирование и техническое сопровождение, не осуществляющий приём оплаты от Пользователей и не участвующий в финансовых расчётах.

2.3. Сервис — программный инструмент под коммерческим наименованием «IQSTOKER ГЕНЕРИНГ», включающий браузерное расширение для Google Chrome, предназначенный для автоматизации отправки пользовательских запросов (prompts) в сторонние сервисы через платформу Discord.

2.4. Третьи сервисы — любые сторонние платформы и сервисы, включая, но не ограничиваясь: Discord, Midjourney и иные.

3. Предмет оферты

3.1. Исполнитель предоставляет Пользователю платный доступ к Сервису — программному инструменту автоматизации, функционирование которого обеспечивается Техническим оператором.

3.2. Исполнитель не предоставляет:

- аккаунты в Discord, Midjourney или иных сторонних сервисах;
- подписки, лицензии или доступы к третьим сервисам;
- какие-либо гарантии соответствия действий Пользователя правилам третьих сервисов.

3.3. Пользователь самостоятельно использует принадлежащие ему аккаунты в сторонних сервисах и несёт полную ответственность за их использование и последствия такого использования.

3.4. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что:

— финансовые расчёты, приём оплаты, возвраты денежных средств и налоговые обязательства осуществляются исключительно Исполнителем;

— Технический оператор не является стороной финансовых расчётов между Пользователем и Исполнителем и не несёт ответственности за оплату, возвраты и платёжные операции.

4. Отсутствие контроля и ответственности за аккаунты Пользователя

4.1. Исполнитель не создаёт, не предоставляет, не администрирует, не хранит, не обслуживает и не контролирует аккаунты Пользователя в сторонних сервисах, включая, но не ограничиваясь: Midjourney, Discord и иные платформы третьих лиц.

4.2. Все аккаунты, используемые Пользователем при работе с Сервисом:

- принадлежат исключительно Пользователю;
- создаются, настраиваются и используются Пользователем самостоятельно;
- находятся вне технического и юридического контроля Исполнителя.

4.3. Исполнитель:

- не имеет доступа к логинам, паролям, токенам, сессиям или иным данным аккаунтов Пользователя;
- не влияет на алгоритмы, модерацию, санкции, блокировки или политику третьих сервисов.

4.4. Любые ограничения, блокировки, приостановки или удаление аккаунтов, подписок либо контента Пользователя, применённые третьими сервисами, не являются ответственностью, виной или нарушением обязательств со стороны Исполнителя.

5. Характер Сервиса и ответственность

5.1. Пользователь подтверждает, что осознаёт и принимает факт того, что использование Сервиса может противоречить правилам или условиям третьих сервисов и повлечь за собой негативные последствия, включая блокировки аккаунтов.

5.2. Пользователь принимает решение об использовании Сервиса осознанно, добровольно и на свой страх и риск.

5.3. Исполнитель прилагает разумные усилия для обеспечения стабильной работы Сервиса и оперативного устранения технических сбоев, однако не гарантирует бесперебойную работу Сервиса, сохранность аккаунтов Пользователя в сторонних сервисах, отсутствие блокировок и достижение Пользователем каких-либо результатов.

5.4. Исполнитель не несёт ответственности за какие-либо последствия, убытки или иные неблагоприятные результаты, возникшие у Пользователя в связи с использованием Сервиса либо невозможностью его использования.

5.5. Если в силу применимого права полное освобождение от ответственности Исполнителя не допускается, такая ответственность в любом случае ограничивается суммой, фактически уплаченной Пользователем за последний оплаченный период доступа к Сервису.

6. Стоимость услуг и порядок оплаты

6.1. Доступ к Сервису предоставляется на платной основе. Стоимость и условия оплаты определяются на странице оплаты либо в интерфейсе Сервиса.

6.2. Оплата считается произведённой с момента поступления денежных средств Исполнителю либо платёжному сервису, действующему по его поручению.

6.3. Исполнитель не несёт ответственности за работу платёжных систем и возможные сбои при проведении платежей.

6.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, включая Технического оператора, для обеспечения функционирования Сервиса без дополнительного согласия Пользователя.

7. Отказ от возвратов

7.1. Денежные средства, уплаченные за доступ к Сервису, не подлежат возврату, независимо от:

- блокировки или удаления аккаунтов Пользователя в сторонних сервисах, включая Midjourney и Discord;
- изменения правил или политики третьих сервисов;
- субъективной оценки Пользователем полезности Сервиса.

7.2. Пользователь соглашается, что доступ к Сервису относится к цифровым услугам, считающимся оказанными с момента предоставления доступа.

8. Отсутствие аффилированности

8.1. Исполнитель не является владельцем, партнёром, представителем или аффилированным лицом Discord, Midjourney либо иных третьих сервисов.

8.2. Все наименования и товарные знаки третьих лиц используются исключительно в описательных целях и принадлежат их правообладателям.

9. Право изменения и отказа в обслуживании

9.1. Исполнитель вправе в любой момент:

- приостановить или прекратить доступ к Сервису;
- изменить функциональность Сервиса или условия его предоставления;
- отказать Пользователю в обслуживании без объяснения причин.

10. Применимое право и юрисдикция

10.1. Настоящая Оферта регулируется правом **Грузии**.

10.2. Все споры подлежат рассмотрению в судах по месту регистрации Исполнителя, если иное не установлено императивными нормами права.

11. Заключительные положения

11.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты.

11.2. Продолжение использования Сервиса после внесения изменений означает согласие Пользователя с новой редакцией Оферты.